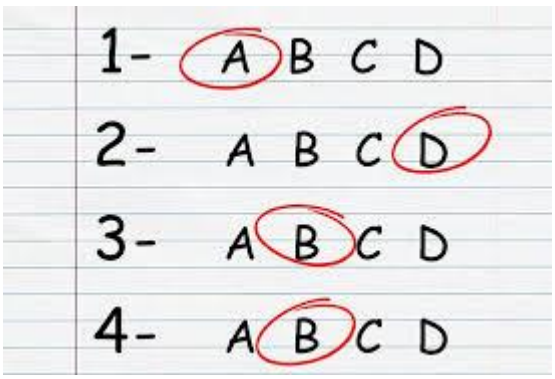


TEMA VII



TEST

DEL TEMA

TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBLICO.

REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2.015, DE 30 DE OCTUBRE.

1.- El Estatuto Básico del Empleado Público se regula mediante:

a.- Ley Orgánica.

b.- Ley Ordinaria.

c.- Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

2.- El Estatuto Básico del Empleado Público se regula mediante:

a.- Real Decreto.

b.- Real Decreto Ley.

c.- Real Decreto Legislativo.

3.- La Ley del Estatuto Básico del Empleado Público tiene su origen en:

a.- Una Ley de Bases.

b.- Un Texto Refundido.

c.- Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

4.- Son fundamentos de actuación de los empleados públicos (señala la opción incorrecta):

a.- La igualdad de trato entre hombres y mujeres y el sometimiento pleno a la Ley y al Derecho.

b.- Subjetividad, profesionalidad e imparcialidad en el servicio.

c.- Transparencia.

5.- Dentro del ámbito de aplicación del Estatuto Básico del Empleado Público podemos señalar:

a.- Empleados de organismos internacionales y de organismos europeos.

b.- Empleados de organismos públicos, agencias y entidades de derecho público con personalidad jurídica propia.

c.- Universidades Públicas y Privadas.

6.- Los derechos y deberes de los empleados públicos se regulan:

a.- En el Título I del Estatuto.

b.- En el Título II del Estatuto.

c.- En el Título III del Estatuto.

7.- El Título VII del Estatuto del Empleado Público hace referencia a:

a.- Las situaciones administrativas.

b.- El régimen disciplinario.

c.- La cooperación entre las Administraciones Públicas.

8.- Los empleados públicos se clasifican en (señala la opción incorrecta):

a.- Funcionarios interinos.

b.- Personal eventual.

c.- Personal directivo.

9.- Señala la opción correcta en relación a los funcionarios de carrera:

a.- Son en virtud del nombramiento de la autoridad correspondiente.

b.- Están vinculados a la Administración Pública por una relación laboral.

c.- Desempeñan servicios profesionales retribuidos de carácter permanente.

10.- Corresponden exclusivamente a los funcionarios de carrera:

a.- Funciones de participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas.

b.- Funciones de salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas.

c.- Ambas opciones son correctas.

11.- Los funcionarios interinos son nombrados por razones (señala la opción incorrecta):

a.- De necesidad.

b.- De transparencia.

c.- De urgencia.

12.- Los funcionarios interinos cubrirán plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera:

a.- Por un máximo de dos años.

b.- Por un máximo de tres años.

c.- Por un máximo de cinco años.

13.- Los funcionarios interinos se pueden nombrar por exceso o acumulación de tareas:

a.- Por plazo máximo de tres meses, dentro de un período de seis meses.

b.- Por plazo máximo de seis meses, dentro de un período de nueve meses.

c.- Por plazo máximo de nueve meses, dentro de un período de dieciocho meses.

14.- Los procedimientos de selección del personal funcionario interino se rige por los principios de:

a.- Igualdad, mérito, capacidad, publicidad y celeridad.

b.- Objetividad, concurrencia, eficacia y eficiencia.

c.- Ambas opciones son correctas.

15.- Transcurridos tres años desde el nombramiento del personal funcionario interino:

a.- Se producirá el fin de la relación de interinidad.

b.- La vacante deberá ser cubierta por personal funcionario de carrera.

c.- Ambas opciones son correctas.

16.- Si una plaza de funcionario de carrera que había sido cubierta por funcionarios interinos quedara desierta en el correspondiente proceso selectivo:

a.- La plaza será amortizada.

b.- La plaza podrá ser cubierta por personal laboral.

c.- La plaza podrá ser cubierta por otro nombramiento de personal funcionario interino.

17.- El personal laboral podrá tener un contrato:

a.- Fijo.

b.- Por tiempo indefinido.

c.- Además de las anteriores, temporal.

18.- El personal que realiza exclusivamente funciones calificadas como de confianza o asesoramiento especial:

a.- Es el personal directivo.

b.- Es el personal eventual.

c.- Ambas opciones son correctas.

19.- En relación al personal eventual:

a.- Las Leyes de Función Pública establecerán los órganos de gobierno que podrán disponer de este tipo de personal.

b.- Solo su cese será libre, su nombramiento, no.

c.- Amas opciones son correctas.

20.- La condición de personal eventual:

a.- Constituye mérito para el acceso a la Función Pública o para la promoción interna.

b.- Al personal eventual le será aplicable el régimen general de funcionarios de carrera.

c.- Ambas opciones son falsas.

21.- El personal directivo se rige por los siguientes principios (señala la opción incorrecta):

a.- Su nombramiento se rige exclusivamente por el principio de capacidad.

b.- Estará sujeto a evaluación con arreglo a los criterios eficacia, eficiencia, responsabilidad por su gestión y control de resultados.

c.- Desarrolla funciones directivas profesionales en las Administraciones Públicas.

22.- Tienen derecho a acceder al empleo público:

a.- Solo los españoles.

b.- Todos los ciudadanos.

c.- Todas las personas.

23.- El derecho al acceso al empleo público se regula de acuerdo con los principios constitucionales de:

a.- Solidaridad, transparencia y celeridad.

b.- Igualdad, legalidad y dignidad.

c.- Ambas opciones son falsas.

24.- Las Administraciones Públicas seleccionarán a su personal funcionario y labores respetando los siguientes principios (señala la opción incorrecta):

a.- Paridad.

b.- Agilidad.

c.- Transparencia.

25.- En la selección del personal funcionario, los órganos de selección deben garantizar:

a.- La independencia y discrecionalidad técnica.

b.- La imparcialidad y profesionalidad.

c.- Ambas opciones son correctas.

26.- No es un requisito correcto para poder participar en los procesos selectivos:

a.- Tener nacionalidad española.

b.- Tener cumplidos catorce años.

c.- Poseer la titulación exigida.

27.- Los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea:

a.- Podrán acceder a todos los empleos públicos, en igualdad de condiciones que los españoles.

b.- Podrán acceder a los empleos públicos, en igualdad de condiciones que los españoles, a excepción de aquellos que tengan por objeto la salvaguarda de los intereses del Estado o de las Administraciones Públicas.

c.- Podrán acceder a los empleos públicos, pero no en igualdad de condiciones que los españoles.

28.- En las ofertas de empleo público se reservará para ser cubiertas por personas con discapacidad:

a.- Un cupo no inferior al 7%.

b.- Un cupo no inferior al 6%.

c.- Un cupo no inferior al 5%.

29.- La reserva del mínimo del 7% de plazas para personas con discapacidad, se realizará de marea que:

a.- Al menos el 2% sean cubiertas por personas con discapacidad sensorial.

b.- Al menos el 2% sean cubiertas por personas con discapacidad intelectual.

c.- Ambas opciones son falsas.

30.- No podrán formar parte de los órganos de selección:

a.- Los funcionarios interinos.

b.- El personal eventual.

c.- Ambas opciones son correctas.

31.- En los procesos selectivos de funcionarios de carrera podrá aplicarse con carácter excepcional:

a.- La oposición.

b.- El concurso-oposición.

c.- El concurso.

32.- Los sistemas selectivos del personal laboral fijo serán:

a.- La oposición y el concurso-oposición.

b.- El concurso de valoración de méritos.

c.- Ambas opciones son correctas.

33.- La condición de funcionario de carrera se adquiere por el cumplimiento sucesivo de los siguientes requisitos:

a.- Superación del proceso selectivo, acto de acatamiento de la Constitución, nombramiento y toma de posesión.

b.- Superación del proceso selectivo, nombramiento, acto de acatamiento de la Constitución y toma de posesión.

c.- Superación del proceso selectivo, nombramiento, toma de posesión y acto de acatamiento de la Constitución.

34.- Son causas de pérdida de la condición de funcionario de carrera (señala la opción incorrecta):

a.- La sanción disciplinaria de separación del servicio que tuviera carácter firme.

b.- La pérdida de nacionalidad.

c.- La jubilación parcial.

35.- Es motivo de la pérdida de la condición de funcionario de carrera:

a.- La pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta para ocupar cargo público.

b.- La pena principal o accesoria de inhabilitación especial para ocupar cargo público.

c.- Ambas opciones son correctas.

36.- En relación a la renuncia, supondrá pérdida de la condición de funcionario de carrera (señala la opción incorrecta):

a.- Si es voluntaria.

b.- Si es manifestada de cualquier forma que quede constancia, incluso oral.

c.- Debe ser aceptada expresamente por la Administración.

37.- No es una clase de jubilación de los funcionarios:

a.- La jubilación voluntaria.

b.- La jubilación forzosa.

c.- La jubilación por incapacitación para el ejercicio de las funciones propias.

38.- Son situaciones administrativas de los funcionarios de carrera:

a.- Personal eventual.

b.- Suspensión de funciones.

c.- Ambas opciones son correctas.

39.- La situación administrativa habitual de los funcionarios públicos será:

a.- El servicio activo.

b.- Los servicios especiales.

c.- La suspensión de funciones.

40.- Cuando un funcionario queda adscrito a los servicios del Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo o el Tribunal de Cuentas:

a.- Está en situación de servicios diferentes.

b.- Está en situación de servicios específicos.

c.- Está en situación de servicios especiales.

41.- Son funcionarios que se encuentran en situación de servicios especiales:

a.- Aquellos que sean activados como reservistas voluntarios para prestar servicios en las Fuerzas Armadas.

b.- Aquellos que estén prestando servicios en otras Administraciones Públicas.

c.- Ambas opciones son falsas.

42.- Los funcionarios en situación de servicios especiales:

a.- Perciben tanto las retribuciones del cargo que desempeñan como las que les corresponden como funcionarios de carrera.

b.- Perciben las retribuciones del cargo que desempeñan, pero no las que les corresponden como funcionarios de carrera.

c.- No perciben tanto las retribuciones del cargo que desempeñan, pero sí las que les corresponden como funcionarios de carrera.

43.- No existe la excedencia voluntaria:

a.- Por interés particular.

b.- Por agrupación familiar.

c.- Por violencia de género.

44.- Según el Estatuto Básico del Empleado Público, es necesario para obtener la excedencia voluntaria por interés particular:

a.- Haber prestado servicios efectivos durante un período mínimo de cinco años inmediatamente anteriores.

b.- Haber prestado servicios efectivos durante un período mínimo de tres años inmediatamente anteriores.

c.- No se exige un período previo de desempeño de servicios efectivos.

45.- En relación a la excedencia voluntaria por interés particular:

a.- Su concesión queda subordinada a las necesidades del servicio debidamente motivadas.

b.- Puede declararse cuando al funcionario se le instruya un expediente disciplinario por una falta leve.

c.- Ambas opciones son correctas.

46.- No devengarán retribuciones no les será computable a efectos de ascensos y trienios el tiempo que permanezcan en situación de excedencia:

a.- A los funcionarios que hayan solicitado la excedencia voluntaria por interés particular.

b.- A los funcionarios que hayan solicitado la excedencia voluntaria por agrupación familiar.

c.- Ambas opciones son correctas.

47.- Se podrá solicitar la excedencia por agrupación familiar:

a.- Si el cónyuge reside en otra localidad y ha obtenido un puesto de trabajo definitivo como funcionario de carrera o personal laboral fijo.

b.- Si se ha producido un proceso de reagrupación familiar de hijos menores de edad que pasan a depender del funcionario público.

c.- Si el funcionario acredita que es cuidador de un familiar en situación de dependencia que pasa a convivir en su propio domicilio.

48.- En la excedencia por agrupación familiar:

a.- El tiempo en excedencia es computable a efectos de trienios, carrera y derechos en el régimen de la Seguridad Social.

b.- El puesto de trabajo se reservará, al menos, durante dos años.

c.- Ambas opciones son correctas.

49.- En la excedencia por razón de violencia de género el puesto de trabajo se reservará durante los seis primeros meses. Esta reserva se podrá prorrogar hasta un máximo:

a.- De 12 meses.

b.- De 18 meses.

c.- De 24 meses.

50.- La suspensión firme de funciones se impondrá:

a.- En virtud de sentencia dictada en causa criminal.

b.- En virtud de sanción disciplinaria.

c.- Ambas opciones son correctas.

51.- La suspensión firme de funciones por sanción disciplinaria:

a.- No podrá exceder de los cuatro años.

b.- No podrá exceder de los cinco años.

c.- No podrá exceder de los seis años.

52.- No es un derecho individual de los empleados públicos, que se ejerce de manera individual:

a.- La reunión.

b.- La participación en la consecución de los objetivos atribuidos a la unidad donde preste sus servicios.

c.- La protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.

53.- Es un derecho individual no ser discriminado:

a.- Por orientación e identidad sexual o expresión de género.

b.- Por las características sexuales.

c.- Ambas opciones son correctas.

54.- Son derechos individuales ejercidos colectivamente (señala la opción incorrecta):

a.- La libertad de culto.

b.- La participación en la determinación de las condiciones de trabajo.

c.- El ejercicio de la huelga.

55.- El ejercicio de la huelga se puede ejercer:

a.- Sin que sea necesario cumplir ninguna condición.

b.- Sin que se vulneren los derechos del resto de las personas.

c.- Garantizando el mantenimiento de los servicios esenciales.

56.- El conjunto ordenado de oportunidades de ascenso y expectativas de progreso profesional se denomina:

a.- Promoción profesional.

b.- Carrera profesional.

c.- Evaluación del desempeño.

57.- En la carrera horizontal se produce:

a.- Una progresión de grado o categoría sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo.

b.- Una progresión de grado o categoría con cambio de puesto de trabajo.

c.- Una progresión de grupo o subgrupo profesional sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo.

58.- La promoción interna se realiza mediante procesos selectivos que deben garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales de:

a.- Igualdad.

b.- Igualdad y mérito.

c.- Igualdad, mérito y capacidad.

59.- Para acceder a los procesos de promoción interna los funcionarios deben acreditar una antigüedad en el inferior Subgrupo o Grupo de clasificación profesional:

a.- De al menos un año de servicio activo.

b.- De al menos dos años de servicio activo.

c.- De al menos tres años de servicio activo.

60.- El procedimiento mediante el cual se mide y valora la conducta profesional y el rendimiento o logro de resultados se denomina:

a.- Evaluación del logro.

b.- Evaluación del esfuerzo.

c.- Evaluación del desempeño.

61.- Las retribuciones básicas están integradas:

a.- Por el sueldo y los trienios.

b.- Por el sueldo y las pagas extraordinarias.

c.- Por el sueldo, los trienios y las pagas extraordinarias.

62.- Son retribuciones relacionadas con la adscripción del funcionario a un cuerpo o escala de clasificación profesional:

a.- Las retribuciones básicas.

b.- Las retribuciones complementarias.

c.- Ambas opciones son correctas.

63.- Forman parte de las retribuciones complementarias:

a.- La especial dificultad técnica o la dedicación.

b.- Las pagas extraordinarias.

c.- Los servicios extraordinarios prestados durante la jornada normal de trabajo.

64.- Las pagas extraordinarias están formadas por las retribuciones básicas y las retribuciones complementarias. En relación a las retribuciones complementarias, se incluyen:

a.- Todos los apartados que las forman: a), b), c) y d).

b.- Solo los apartados a) y b).

c.- Solo los apartados c) y d).

65.- Las cantidades destinadas a financiar aportaciones a planes de pensiones o contratos se consideran:

a.- Retribución básica.

b.- Retribución complementaria.

c.- Retribución diferida.

66.- En relación a la definición de teletrabajo, señala la opción incorrecta:

a.- Consiste en la prestación de servicios a distancia cuando el contenido competencial del trabajo puede desarrollarse fuera de las dependencias de la Administración.

b.- Es incompatible con la modalidad presencial.

c.- La Administración proporcionará los medios tecnológicos necesarios.

67.- El personal que preste sus servicios mediante teletrabajo:

a.- No tendrá los mismos deberes y derechos que el resto del personal.

b.- Tendrá los mismos deberes y derechos que el resto del personal, excepto la normativa de prevención de riesgos laborales.

c.- Tendrá los mismos deberes y derechos que el resto del personal, incluyendo la normativa de prevención de riesgos laborales.

68.- El permiso por accidente o enfermedad grave del cónyuge o pareja de hecho, que requiera su cuidado efectivo será de:

a.- 7 días hábiles.

b.- 6 días hábiles.

c.- 5 días hábiles.

69.- Se concede el permiso por lactancia:

a.- De hijo menor.

b.- De hijo menor de 18 meses.

c.- De hijo menor de 12 meses.

70.- Por nacimiento de hijos prematuros, se permite:

a.- Ausentarse del trabajo durante un máximo de dos horas, percibiendo las retribuciones íntegras.

b.- Ausentarse del trabajo durante un máximo de una hora, percibiendo las retribuciones íntegras.

c.- Ausentarse del trabajo durante un máximo de dos horas, dejando de percibir las retribuciones íntegras.

71.- Por asuntos particulares, los funcionarios dispondrán:

a.- De 8 días al año.

b.- De 7 días al año.

c.- De 6 días al año.

72.- La madre biológica, por nacimiento:

a.- Tiene un permiso de 16 semanas, de las cuales las 8 semanas inmediatamente posteriores al parto serán de descanso obligatorio e ininterrumpidas.

b.- Tiene un permiso de 16 semanas, de las cuales las 7 semanas inmediatamente posteriores al parto serán de descanso obligatorio e ininterrumpidas.

c.- Tiene un permiso de 16 semanas, de las cuales las 6 semanas inmediatamente posteriores al parto serán de descanso obligatorio e ininterrumpidas.

73.- Si fuera necesario el desplazamiento previo de los progenitores al país de origen del menor adoptado, se tendrá derecho a:

a.- Un permiso por el tiempo necesario.

b.- Un permiso de hasta tres meses de duración.

c.- Un permiso de hasta dos meses de duración.

74.- Los funcionarios públicos tienen derecho a disfrutar cada año natural de unas vacaciones retribuidas de:

a.- 22 días hábiles.

b.- 22 días naturales.

c.- 30 días hábiles.

75.- Incurren en falta disciplinaria:

a.- Los funcionarios que indujeren a otros a la realización de actos o conductas constitutivas de falta.

b.- Los funcionarios que encubrieren las faltas consumadas graves o muy graves.

c.- Ambas opciones son correctas.

76.- Son principios de la potestad disciplinaria:

a.- El principio de culpabilidad.

b.- El principio de presunción de inocencia.

c.- Ambas opciones son correctas.

77.- Cuando en la instrucción de un procedimiento disciplinario se encuentre indicios fundados de criminalidad:

a.- Se suspenderá la tramitación.

b.- Se resolverá por vía urgente el procedimiento disciplinario.

c.- Se desistirá de su instrucción.

78.- Cuando en la instrucción de un procedimiento disciplinario se encuentre indicios fundados de criminalidad:

a.- Se informará al superior del funcionario.

b.- Se presentará denuncia en el juzgado correspondiente.

c.- Se pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal.

79.- Se consideran infracciones muy graves (señala la opción incorrecta):

a.- El acoso laboral.

b.- El cumplimiento de la obligación de atender los servicios esenciales en caso de huelga.

c.- El abandono del servicio.

80.- Las faltas cometidas en el ámbito del Estatuto Básico del Empleado Público podrán sancionarse (señala la opción incorrecta):

a.- Separación del servicio.

b.- Traslado forzoso.

c.- Pena menor privativa de libertad.

81.- La separación del servicio solo podrá imponerse:

a.- Por la comisión de faltas muy graves.

b.- Por la comisión de faltas graves y muy graves.

c.- Por la comisión de faltas muy graves y la reincidencia en faltas graves.

82.- La sanción que implica la penalización a efectos de carrera, promoción o movilidad voluntaria se denomina:

a.- Separación voluntaria.

b.- Traslado.

c.- Demérito.

83.- El alcance de las sanciones se establecerá teniendo en cuenta:

a.- El grado de intencionalidad.

b.- El daño al interés público.

c.- Además de las anteriores, por el grado de participación.

84.- Según el EBE, las infracciones muy graves prescribirán:

a.- A los cuatro años.

b.- A los tres años.

c.- A los dos años.

85.- Señala la opción correcta, en relación a la prescripción de las sanciones:

a.- Las sanciones muy graves prescriben a los 4 años, las sanciones graves a los 3 años y las sanciones leves al año.

b.- Las sanciones muy graves prescriben a los 3 años, las sanciones graves a los 2 años y las sanciones leves al año.

c.- Las sanciones muy graves prescriben a los 3 años, las sanciones graves a los 2 años y las sanciones leves a los seis meses.

Plantilla de respuestas

1.-	C, p. 3	**6.-**	C, p. 4	**11.-**	B, p. 5
2.-	C, p. 3	**7.-**	B, p. 4	**12.-**	B, p. 5
3.-	B, p. 3	**8.-**	C, p. 5	**13.-**	C, p. 5
4.-	B, p. 3	**9.-**	C, p. 5	**14.-**	A, p. 5
5.-	B, p. 3	**10.-**	C, p. 5	**15.-**	C, p. 6

16.-	C, p. 6	**21.-**	A, p. 7	**26.-**	B, p. 8
17.-	C, p. 6	**22.-**	B, p. 7	**27.-**	B, p. 8
18.-	B, p. 6	**23.-**	C, p. 7	**28.-**	A, p. 9
19.-	A, p. 7	**24.-**	A, p. 8	**29.-**	B, p. 9
20.-	B, p. 7	**25.-**	C, p. 8	**30.-**	C, p. 9

31.-	C, p. 10	**36.-**	B, p. 11	**41.-**	A, p. 14
32.-	C, p. 10	**37.-**	C, p. 11-12	**42.-**	B, p. 14
33.-	B, p, 10	**38.-**	B, p. 12	**43.-**	C, p. 15
34.-	C, p. 11	**39.-**	A, p. 12	**44.-**	A, p. 15
35.-	C, p. 11	**40.-**	C, p. 13	**45.-**	A, p. 15

46.-	C, p. 15	**51.-**	C, p. 17	**56.-**	B, p. 19
47.-	A, p. 16	**52.-**	A, p. 17-18	**57.-**	A, p. 19
48.-	C, p. 16	**53.-**	C, p. 19	**58.-**	C, p. 19
49.-	B, p. 16	**54.-**	A, p. 18	**59.-**	B, p. 20
50.-	C, p. 17	**55.-**	C, p. 18	**60.-**	C, p. 20

61.-	A, p. 21	**66.-**	B, p. 23	**71.-**	C, p. 25
62.-	A, p. 21	**67.-**	C, p. 23	**72.-**	C, p. 25
63.-	A, p. 21	**68.-**	C, p. 23	**73.-**	C, p. 26
64.-	B, p. 21	**69.-**	C, p. 24	**74.-**	A, p. 29
65.-	C, p. 22	**70.-**	A, p. 24	**75.-**	C, p. 30

76.-	C, p. 30-31	**81.-**	A, p. 32
77.-	A, p. 31	**82.-**	C, p. 32
78.-	C, p. 31	**83.-**	C, p. 32
79.-	B, p. 31	**84.-**	B, p. 33
80.-	C, p. 32	**85.-**	B, p. 33